

<제15장 부당노동행위.제1절 부당노동행위제도의 의의>

I. 서설

1. 의의

- 부당노동행위란 사용자가 근로자의 단체활동을 저해하거나 노동조합을 약화시키려는 부당한 의도를 가지고 행하는 일체의 행위를 의미한다. 이는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제81조에 구체적으로 규정되어 있으며, 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)의 실효적 보장을 목적으로 한다.

2. 부당노동행위제도의 연혁

(1) 독일

- 독일은 단체협약을 통해 노사 자치적으로 부당노동행위를 규율하는 경향이 강하며, 개별적인 근로자 보호에 중점을 둔다.

(2) 미국

- 미국의 와그너법(Wagner Act, 1935년)에서 최초로 부당노동행위제도를 법제화하여 사용자의 행위를 제한하였으며, 이는 한국을 포함한 여러 나라의 부당노동행위제도에 가장 큰 영향을 주었다.

(3) 한국

- 한국은 1953년 노동조합법 제정 시 미국의 와그너법을 본떠 부당노동행위제도를 도입하였고, 이후 노동위원회를 통한 행정적 구제 절차를 주요 특징으로 발전시켜왔다.

II. 부당노동행위제도의 법적 성질

- 부당노동행위는 노조법 제81조가 정하는 특별한 행정법적 위법성을 가지는 행위이다. 이는 민법상 불법행위나 형법상 범죄와는 구별되는 독자적인 개념이다. 즉, 일반법상 합법인 행위라도 노조법상 근로자의 단체활동을 약화시키려는 부당한 의도가 인정되면 부당노동행위가 될 수 있다.

III. 부당노동행위의 주체

1. 사용자

- 부당노동행위의 주체는 원칙적으로 근로자를 사용하는 사용자이다. 노조법 제2조 제2호에 따른 사용자 개념이 적용된다.

2. 사용자 개념의 확장

(1) 실질적 사용자

- 부당노동행위는 근로자의 단체활동을 실질적으로 저해하는 행위를 규율하는 것이므로, 법률상 고용 관계가 없더라도 근로자의 근로조건 등에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 행사하는 자(예 : 원청, 모회사 등)도 그 노동조합에 대한 관계에서는 노조법상 사용자로서 부당노동행위의 주체가 될 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 2025년 9월 9일 노조법 제2조 제2호의 개정으로 해당 개념은 법령으로 명시화되었다.

(2) 행위자

- 사용자의 이익을 위하여 행위를 하는 대리인, 경영 담당자, 관리 감독자 등도 부당노동행위를 실행한 자로서 그 책임은 사용자에게 귀속된다.

IV. 부당노동행위의 객체

1. 노동조합[노조법 제7조 제1항]

- 노조법 제7조 제1항에 따라 부당노동행위의 객체는 원칙적으로 노조법상 적법하게 설립 신고를 마친 노동조합이 되어야 한다. 즉, 법외노조에 대한 행위는 원칙적으로 부당노동행위가 성립되지 않는다. 다만, 노동조합 설립을 방해하는 행위는 예외적으로 부당노동행위가 될 수 있다.

2. 조합원 개인

- 노조법 제81조 제1호(불이익 취급)와 제2호(비열 계약)의 경우, 노동조합의 활동을 위한 것이거나 단결권을 침해하는 것이므로 노동조합원 개인 또는 근로자 개인이 부당노동행위의 직접적인 객체가 된다.

V. 부당노동행위의 유형

1. 의의

- 노조법 제81조는 부당노동행위를 5가지 유형으로 나누어 규정하고 있으며, 각 유형은 근로자의 단결권을 침해하는 행위의 목적과 형태에 따라 분류된다.

2. 대상자에 따른 구분

(1) 근로자 개인 대상

① 불이익 취급[제1호]

- 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 해고, 징계 등 불이익을 주는 행위를 말한다.

② 비열 계약[제2호]

- 노동조합 가입 또는 탈퇴를 고용 조건으로 삼는 행위를 말한다.

(2) 노동조합 대상

① 단체교섭 거부·해태[제3호]

- 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하거나 게을리 하는 행위를 말한다.

② 지배·개입[제5호]

- 노동조합의 운영에 개입하거나 경비를 원조하여 노동조합의 자주성을 저해하는 행위를 말한다.

(3) 모든 근로자 대상

- 노동조합의 결성이나 운영을 지배·개입하는 행위를 말한다. 이는 제5호의 핵심적인 내용이다.

3. 유형 간의 상호관계

- 노조법 제81조의 각 유형은 별개의 독립적인 부당노동행위를 구성한다. 따라서 하나의 행위가 복수의 부당노동행위 유형에 동시에 해당할 수 있다. 예를 들어, 노동조합 활동을 이유로 한 해고는 불이익 취급(제1호)과 지배·개입(제5호)의 이중적 성격을 가질 수 있다.

VI. 결론

- 부당노동행위제도는 헌법상 근로 3권을 실효적으로 보장하기 위하여 사용자의 부당한 단체활동 저해 행위를 노조법 제81조를 통해 행정법적으로 규율하는 제도이다. 사용자 개념이 실질적 지배·결정권을 기준으로 확장되어 적용될 수 있으며, 불이익 취급, 단체교섭 거부, 지배·개입 등 5가지 유형으

로 나누어 노동위원회를 통해 구제를 받는다.